



P U T U S A N

Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
R.I.**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.
8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Dengan ini
memberi Kuasa kepada: Deswati, dan kawan-kawan,
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan
HAM R.I., berkedudukan di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Gedung Direktorat Jenderal
Imigrasi Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling
8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor HKKI-KI.01.03.07-09, tanggal.
20 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding/semula Tergugat;

Lawan

FRANSISKO WERIDITI, Pekerjaan Guru,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Ondikleo
Nomor 16 RT/RW 001/009, Kel Waena, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Email fransiscoweriditi@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada: Billy Marcelino Maniagasi, S.H., dan kawan-kawan, Yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dengan identitas Peradi (KTA 19.04059, KTA 95.10184, dan KTA 22.017448) Pada Kantor BILLY MARCELINO MANIAGASI, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352, Email maniagasibillymarcelino@gmail.com. disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT tanggal 3 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tidak Sah Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor HKI.2.KI.01.03.02-04 tertanggal 07 Juli 2023 hal Penghapusan Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Rabu tanggal 3 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 23 April 2024 beserta lampirannya yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding/Tergugat;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
2. Menghukum Termohon Banding/Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya melampirkan:

- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-05.TI.03.02 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta);

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2024 beserta lampirannya, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERBANDING;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding beserta alasan-alasannya dari TERGUGAT/PEMBANDING;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 568/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2024;

4. Menghukum TERGUGAT/PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya melampirkan:

- Rekaman suara persidangan tanggal 6 Maret 2024 pembuktian Ahli Dr. Henny Marlina, S.H., M.H., M.LI;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 April 2024 dan salinan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 April 2024, maka permohonan banding diajukan telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Akte Banding tanggal 18 April 2024 Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT tidak terdapat catatan tentang lewatnya pengajuan permohonan banding dalam perkara a quo, akan tetapi berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dalam perkara yang lain sesuai dengan Memorandum Nomor 5/Bua.6.04/TI1.3.3/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 menerangkan seluruh Aplikasi Mahkamah Agung RI termasuk Aplikasi e-court

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinonaktifkan terhitung hari Minggu 07 April 2024 sampai dengan 12 April 2024;

Menimbang, bahwa jika dihitung dari tanggal putusan diucapkan dengan adanya penonaktifan Aplikasi Mahkamah Agung RI dari tanggal 7 April 2024 sampai dengan 12 April 2024 dihubungkan dengan akte pernyataan banding tanggal 18 April 2024, maka permohonan banding secara formal tidak melebihi tanggung waktu karena mana haruslah diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, saksi, keterangan ahli, memori banding beserta lampirannya, kontra memori banding beserta lampirannya serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Pembanding/Semula Tergugat tidak berwenang untuk menghapus pencatatan hak cipta sebagaimana ditentukan Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena kewenangan penghapusan pencatatan hak cipta hanya dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, saksi, keterangan ahli, memori banding beserta lampirannya, kontra memori banding berserta lampirannya, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT tanggal 3 April 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT tanggal 3 April 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan H. Ariyanto, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukayat, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT